

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7140/2543

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
นายชานูวัตรหรือชานูวัฒน์ สารภี กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66

จำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อกับการล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางกับจำสืบ
ตำรวจ ส.กับพวก จำเลยที่ 2 มิได้ร่วมในการเจรจาซื้อขายเมทแอมเฟตามีนของ
กลางระหว่างจำเลยที่ 1 ข.และเจ้าพนักงานตำรวจผู้ล่อซื้อ การเจรจาซื้อขายตกลง
กันเรียบร้อยแล้วก่อนที่จำเลยที่ 2 จะเข้ามาซึ่งที่เกิดเหตุ การที่จำเลยที่ 2 เข้าไปดูเงินที่
ใช้ล่อซื้อที่ทำรถยนต์ของจำสืบตำรวจ ส. ก็เพราะ ข. ให้จำเลยที่ 2 ไปดูเพื่อให้แน่ใจ
ว่าเงินยังอยู่ หลังจากที ข. ไปตรวจนับมาแล้วครั้งหนึ่ง ส่วนการที่จำเลยที่ 2 ขับรถ
จักรยานยนต์ออกไปเอาเมทแอมเฟตามีนของกลางก็เพราะ ข. ใช้ให้ไปเอาซึ่งต้อง
ถือว่าการครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลาง ข. ยังเป็นผู้ครอบครองอยู่จำเลยที่
2 นำเมทแอมเฟตามีนมาซึ่งที่เกิดเหตุเป็นเพียงการนำมาแทน ข. โดยจำเลยที่ 2 ทำ
ตามที่ ข. สั่ง มิได้มีเจตนายึดถือเพื่อตน การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นเพียงการ
ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 1 และ ข. กระทำความผิดฐานมีเมท
แอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตาม
ป.อ.มาตรา 86

จำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อกับการปล่อยซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางกับจำสืบ
ตำรวจ ส.กับพวก จำเลยที่ 2 มิได้ร่วมในการเจรจาซื้อขายเมทแอมเฟตามีนของ
กลางระหว่างจำเลยที่ 1 ข.และเจ้าพนักงานตำรวจผู้ปล่อยซื้อ การเจรจาซื้อขายตกลง
กันเรียบร้อยแล้วก่อนที่จำเลยที่ 2 จะเข้ามาซึ่งที่เกิดเหตุ การที่จำเลยที่ 2 เข้าไปดูเงินที่
ใช้ปล่อยซื้อที่ทำรถยนต์ของจำสืบตำรวจ ส. ก็เพราะ ข. ให้จำเลยที่ 2 ไปดูเพื่อให้แน่ใจ
ว่าเงินยังอยู่ หลังจากที ข. ไปตรวจนับมาแล้วครั้งหนึ่ง ส่วนการที่จำเลยที่ 2 ขับรถ
จักรยานยนต์ออกไปเอาเมทแอมเฟตามีนของกลางก็เพราะ ข. ใช้ให้ไปเอาซึ่งต้อง
ถือว่าการครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลาง ข. ยังเป็นผู้ครอบครองอยู่จำเลยที่
2 นำเมทแอมเฟตามีนมาซึ่งที่เกิดเหตุเป็นเพียงการนำมาแทน ข. โดยจำเลยที่ 2 ทำ
ตามที่ ข. สั่ง มิได้มีเจตนายึดถือเพื่อตน การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นเพียงการ
ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 1 และ ข. กระทำความผิดฐานมีเมท
แอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตาม
ป.อ.มาตรา 86

(ระพีพร บรรจงศิลป์-สมชาย จุลนิติ-ชวลิต ตูลยสิงห์)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นางสาวสุดาวรรณ พฤษ์เสถียร

ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ - นายวีระศักดิ์ เสรีเศวตรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น